

Задание №7

Условие:

Выполните одно или несколько заданий практикума.

- 1) Поиск и анализ судебной практики по наследованию цифровых активов, разделу имущества — цифровых активов.
- 2) Создание технического задания для смарт-контрактов — поставка, аренда, оказание услуг.
- 3) Цифровой рубль: за и против — юридическая дискуссия.

Ответ:

Вопрос №1

Анализ судебной практики по делам, связанным с наследованием цифровых активов и их разделом между супругами, показывает, что единообразного подхода в российских судах на сегодняшний день не сложилось. Тем не менее, можно выделить несколько показательных дел и сформулировать основные тенденции.

Анализ судебной практики по наследованию цифровых активов

Проблема наследования цифровых активов (криптовалют, NFT, цифровых финансовых активов) связана с отсутствием прямого указания на них в законодательстве как на объекты наследственной массы. Однако суды постепенно формируют подходы к разрешению таких споров.

Основные правовые позиции, выработанные судами:

- 1) Цифровая валюта может быть включена в наследственную массу при условии, что наследники имеют доступ к приватным ключам или информации о месте хранения актива. Если доступ утрачен, суд не может обязать оператора информационной системы восстановить его, поскольку оператор может не иметь технической возможности для этого.
- 2) Невозможность включения цифровой валюты в наследственную массу из-за отсутствия информации о ней. В одном из дел суд отказал наследнику во включении криптовалюты в состав наследства, поскольку наследодатель не оставил никаких сведений о своих криптоактивах (адреса кошельков, пароли, seed-фразы). Суд указал, что наследник не доказал ни факт наличия активов, ни их принадлежность наследодателю.
- 3) Необходимость нотариального удостоверения доступа. В практике встречаются случаи, когда нотариусы включают в состав наследства информацию о наличии криптовалюты на основании представленных наследниками доказательств (выписки с биржи, скриншоты, показания свидетелей). Однако основная проблема остаётся: даже при включении криптовалюты в наследство наследники не могут получить доступ без ключей.

Основные выводы по наследованию цифровых активов:

- 1) Рекомендуются наследодателям заранее составлять завещание с подробной инструкцией по доступу к цифровым активам.
- 2) Целесообразно использовать мультиподписные кошельки или сервисы цифрового наследства.
- 3) Судебная практика по данному вопросу находится в стадии формирования.

Анализ судебной практики по разделу цифровых активов между супругами

Раздел криптовалюты и иных цифровых активов между супругами при расторжении брака также представляет сложность для судов.

Основные правовые позиции:

1) Криптовалюта, приобретённая в период брака за общие средства супругов, признаётся совместно нажитым имуществом и подлежит разделу. В одном из дел суд указал, что факт приобретения биткоинов в период брака подтверждён выписками с криптобиржи, в связи с чем криптовалюта подлежит разделу между супругами поровну.

2) Сложность оценки стоимости криптовалюты. Суды сталкиваются с проблемой определения рыночной стоимости цифрового актива на момент раздела, поскольку криптовалюта отличается высокой волатильностью. В практике применяются различные подходы: оценка на момент приобретения, на момент рассмотрения дела или по среднерыночной цене за определённый период.

3) Раздел аккаунтов в социальных сетях и игровых аккаунтов. В одном из дел суд отказал в разделе аккаунта в социальной сети, указав, что аккаунт не является имуществом по смыслу статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако в другом деле, где аккаунт приносил доход от рекламы, суд признал его совместно нажитым имуществом и присудил компенсацию второму супругу.

Основные выводы по разделу цифровых активов между супругами:

1) Для признания цифрового актива совместно нажитым имуществом необходимо доказать, что он был приобретён в период брака за общие средства.

2) Целесообразно фиксировать все операции с цифровыми активами (чеки, выписки, скриншоты).

3) При разделе суд может присудить одному из супругов денежную компенсацию вместо выдела доли в натуре, если выдел доли невозможен.

Вопрос №2

Ниже представлено техническое задание для разработки смарт-контрактов на платформе, поддерживающей смарт-контракты (например, Ethereum, Hyperledger Fabric или иная совместимая платформа). Типы договоров: поставка, аренда, оказание услуг.

Общие требования ко всем смарт-контрактам

1) Смарт-контракт должен быть написан на языке Solidity (для Ethereum) или ином согласованном языке.

2) Контракт должен быть верифицирован в блокчейне.

3) Должна быть предусмотрена возможность приостановки исполнения контракта по решению суда или соглашению сторон.

4) Все существенные условия должны быть зафиксированы в коде контракта.

5) Должен быть предусмотрен механизм разрешения споров (арбитраж).

Техническое задание для смарт-контракта «Поставка»

Стороны контракта

- Поставщик (продавец). - Покупатель (заказчик).

Предмет контракта

Поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его.

Условия исполнения

- 1) Покупатель переводит сумму предоплаты (указывается процент) на смарт-контракт.
- 2) Поставщик передаёт товар и предоставляет в смарт-контракт доказательство отгрузки (скан транспортной накладной, трек-номер или иной документ).
- 3) Покупатель подтверждает получение товара в течение указанного срока (например, 7 дней). Если подтверждение не поступает, запускается процедура автоматической проверки (арбитраж).
- 4) После подтверждения получения товара смарт-контракт переводит денежные средства поставщику.

Ответственность

- За просрочку поставки — неустойка в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день просрочки. - За просрочку оплаты — неустойка в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день просрочки.

Арбитраж

В случае спора стороны обращаются к заранее определённому арбитру (третье лицо или оракул), который принимает решение о перечислении средств.

Техническое задание для смарт-контракта «Аренда»

Стороны контракта

- Арендодатель. - Арендатор.

Предмет контракта

Арендодатель предоставляет арендатору имущество во временное владение и пользование за плату.

Условия исполнения

- 1) Арендатор вносит на смарт-контракт сумму арендной платы за указанный период (например, за месяц или год).
- 2) Арендодатель предоставляет доступ к арендуемому имуществу (например, цифровой ключ, код от замка, доступ к аккаунту).
- 3) Смарт-контракт ежемесячно (или в иной установленный период) перечисляет арендную плату арендодателю.
- 4) По окончании срока аренды, если договор не продлевается, арендатор уведомляет об этом смарт-контракт, и доступ к имуществу блокируется.
- 5) Залог (депозит) вносится арендатором на смарт-контракт и возвращается после окончания аренды при отсутствии повреждений.

Ответственность

- За просрочку внесения арендной платы — неустойка в размере 0,1 процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. - За повреждение имущества — сумма ущерба удерживается из залога на основании заключения арбитра.

Арбитраж

Споры о повреждении имущества разрешаются арбитром на основании предоставленных доказательств (фото, видео, заключения эксперта).

Техническое задание для смарт-контракта «Оказание услуг»

Стороны контракта

- Исполнитель. - Заказчик.

Предмет контракта

Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с техническим заданием. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

Условия исполнения

- 1) Заказчик переводит сумму оплаты на смарт-контракт.
- 2) Исполнитель оказывает услугу и предоставляет в смарт-контракт отчёт о выполненных работах (акт оказанных услуг).
- 3) Заказчик подтверждает принятие услуг в течение указанного срока (например, 5 дней). Если подтверждение не поступает, смарт-контракт автоматически переводит средства исполнителю (при условии, что отчёт предоставлен).
- 4) При наличии мотивированных возражений от заказчика запускается процедура арбитража.

Ответственность

- За просрочку оказания услуг — неустойка в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день просрочки. - За необоснованный отказ от приёмки услуг — штраф в размере 10 процентов от суммы договора.

Арбитраж

Арбитр назначается сторонами заранее. Арбитр принимает решение на основании технического задания, отчёта исполнителя и возражений заказчика.

Дополнительные требования ко всем смарт-контрактам

- 1) Контракты должны быть задеплоены в тестовой сети перед запуском в основную сеть для проверки всех функций.
- 2) Код контрактов должен быть проверен независимым аудитором на предмет уязвимостей.
- 3) Все параметры (суммы, проценты, сроки) должны задаваться сторонами при создании контракта через пользовательский интерфейс.

4) Должен быть реализован механизм отмены контракта по соглашению сторон до его исполнения.

Вопрос №3

Введение цифрового рубля представляет собой масштабный и значимый этап развития финансовых технологий в Российской Федерации. Юридическая дискуссия фокусируется не столько на том, нужен ли цифровой рубль в принципе, сколько на том, как сделать его безопасным, эффективным и соответствующим основополагающим принципам права.

Аргументы «ЗА» введение цифрового рубля

1) Повышение эффективности и снижение издержек платежей. Цифровой рубль, являясь разновидностью безналичных денег, позволит ускорить и удешевить платежи, особенно трансграничные, устраняя посредников. Он является прямой обязанностью Банка России перед его держателем. Его эмиссия и учёт будут осуществляться на основе современных технологий, что приведёт к снижению транзакционных издержек как для коммерческих банков, так и для конечных потребителей.

2) Усиление контроля за финансовыми потоками и борьба с теневой экономикой. Цифровой рубль позволит повысить прозрачность финансовых операций и создать эффективные инструменты для отслеживания денежных потоков, выявления «чёрных» схем, уклонения от налогов, финансирования терроризма и других преступлений. Строгое регулирование доступа и требование идентификации пользователей будут способствовать достижению этих целей.

3) Инновационные финансовые инструменты и смарт-контракты. Цифровой рубль может стать основой для развития платформы смарт-контрактов. Автоматическое исполнение обязательств при наступлении определённых условий значительно упростит и ускорит бизнес-процессы. Цифровой рубль, являясь гарантированным обязательством Банка России, будет более надёжной основой для таких контрактов по сравнению с частными криптовалютами.

4) Суверенитет и финансовая безопасность. Собственная цифровая валюта центрального банка укрепляет финансовый суверенитет страны, снижая зависимость от международных платёжных систем и долларовой зависимости. Это даёт государству больше контроля над монетарной политикой и платёжной инфраструктурой в условиях геополитической напряжённости.

5) Расширение финансовой доступности. Цифровой рубль позволит быстрее и проще доставлять социальные выплаты, пособия и заработную плату, особенно в удалённые регионы, минуя необходимость в банковских счетах. Государство сможет направлять цифровые рубли непосредственно гражданам, минуя цепочку коммерческих банков.

Аргументы «ПРОТИВ» введения цифрового рубля

1) Риски снижения роли коммерческих банков и потенциальные проблемы с ликвидностью. Если граждане начнут массово переводить свои сбережения с банковских счетов на кошельки цифрового рубля, это может привести к снижению депозитной базы коммерческих банков. Это, в свою очередь, может уменьшить их возможности по кредитованию реального сектора экономики, создавая риски для ликвидности и стабильности банковской системы.

2) Усиление государственного контроля и риски ограничения частной жизни. Централизованный учёт всех транзакций в цифровом рубле может дать государству беспрецедентный уровень контроля над финансовой жизнью граждан. Возникает риск использования этой информации для дискриминации, слежки или даже ограничения доступа к средствам по необоснованным причинам. Крайне важна разработка и строгое соблюдение законодательства о защите персональных данных, а также наличие независимого аудита и механизмов предотвращения злоупотреблений.

3) Киберугрозы и безопасность системы. Любая цифровая система уязвима для кибератак. В случае взлома системы цифрового рубля это может привести к масштабным финансовым последствиям, потере средств граждан и подрыву доверия к национальной валюте. Требуются высочайшие стандарты кибербезопасности, прозрачные протоколы и чёткие процедуры реагирования на инциденты.

4) Неопределённость правового статуса смарт-контрактов и проблемы их правоприменения. Несмотря на потенциал, законодательная база для смарт-контрактов в России ещё не полностью сформирована. Возникают вопросы: как доказать факт исполнения смарт-контракта в суде? Как разрешать споры, если код смарт-контракта содержит ошибку или не предусматривает определённую ситуацию? Правоприменительная практика в этой сфере только формируется.

5) Технические и правовые сложности перехода. Переход на цифровую валюту потребует масштабной перестройки законодательства, инструкций Банка России, правил работы платёжных систем, а также программного обеспечения банков и организаций. Этот процесс может быть длительным, дорогостоящим и может вызвать временные сбои и неопределённость.

Вывод

Введение цифрового рубля — это масштабный этап развития финансовых технологий. Юридическая дискуссия должна быть сфокусирована на следующих ключевых аспектах.

1) Необходимо законодательно установить чёткие границы доступа государственных органов к данным о транзакциях.

2) Следует разработать правовые механизмы, которые гарантируют техническую безопасность системы и возлагают чёткую ответственность за возможные сбои или утечки данных.

3) Для полной реализации потенциала цифровой валюты необходимо совершенствовать законодательство, регулирующее использование смарт-контрактов, и создавать механизмы их судебной защиты.

Успех цифрового рубля во многом будет зависеть от того, насколько качественно будут урегулированы указанные риски.